



34989696



08016.006912/2026-75



Ministério da Justiça e Segurança Pública

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO: INDICADORES
DO PLANO PENA JUSTA
ONASP/SENAPPEN**

Eixo:	EIXO 2
Problema:	BAIXA OFERTA E MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRISÕES
Ação Mitigadora:	APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PRISIONAL, COM FOCO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA GARANTIA DE DIREITOS E NA SEGURANÇA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Medida:	Estabelecer um padrão mínimo nacional de assistência material uniforme nos estabelecimentos prisionais
Meta Geral:	Monitoramento do cumprimento dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais
	Percentual de estabelecimentos prisionais com

Indicador:	relatórios de inspeção anuais				
	Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
	100%	30%	60%	100%	2.2.9.4.2.1
Atores estratégicos:	MJSP - CNJ - Tribunais de Justiça - Defensoria Pública da União (DPU) - Defensorias Públicas Estaduais				
Observações:	Dependência técnica e cronológica do indicador 2.2.9.4.1.1				

Referência: Processo nº
08016.006912/2026-75

SEI nº 34989696



34989697



08016.006912/2026-75



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Penais

RELATÓRIO FINAL

Nº 4/2026/ONASP/SENAPPEN

Processo:	08016.006912/2026-75
Assunto:	<i>RELATÓRIO FINAL DO INDICADOR 2.2.9.4.2.1</i>
Interessados:	SENAPPEN

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente processo insere-se no âmbito do Indicador 2.2.9.4.2.1 do Plano Pena Justa, vinculado ao Eixo 2, sob responsabilidade estratégica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e orientado à reestruturação da gestão prisional, com ênfase na melhoria da qualidade dos serviços, no fortalecimento institucional e na garantia das condições materiais mínimas de custódia.

1.2. Nesse contexto, o Plano Pena Justa configura-se como política pública nacional voltada à reestruturação do sistema prisional brasileiro, com foco na qualificação da execução penal, na promoção e garantia de direitos fundamentais e no enfrentamento de violações estruturais historicamente consolidadas. Sua formulação decorre de articulação interinstitucional entre órgãos do Poder Judiciário, do Poder

Executivo e demais instituições do sistema de justiça, com participação ativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública na condução da política penal em âmbito federal.

2. CONTEXTO

2.1. Tal atribuição fundamenta-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia de condições materiais mínimas de custódia, da vedação a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e do fortalecimento de mecanismos institucionais de monitoramento, controle e responsabilização na execução penal, assegurando que a assistência material prestada às pessoas privadas de liberdade observe padrões nacionais previamente definidos e alinhados às diretrizes constitucionais e legais.

2.2. No âmbito da ONASP, a unidade responsável pela condução do indicador 2.2.9.4.2.1, é a coordenação técnica competente pelas atividades de monitoramento e participação social, à qual compete a execução e o acompanhamento técnico das ações relacionadas ao monitoramento do cumprimento dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais.

2.3. O indicador tem como finalidade mensurar o quantitativo de estabelecimentos prisionais que atendem, total ou parcialmente, aos parâmetros nacionais de assistência material, bem como identificar lacunas normativas, operacionais, estruturais e tecnológicas relacionadas à oferta de itens essenciais à dignidade das pessoas privadas de liberdade.

2.4. Busca-se, assim, subsidiar a etapa subsequente de planejamento das ações estruturantes necessárias à implementação do fluxo de monitoramento previsto no indicador 2.2.9.4.2.1, incluindo eventual desenvolvimento ou adequação de instrumentos de coleta e tratamento de dados, capacitação técnica das equipes envolvidas e organização dos fluxos operacionais de acompanhamento e validação das informações.

3. DO PADRÃO METODOLÓGICO E DOS PARÂMETROS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ENTREGAS DA OUVIDORIA

3.1. A execução plena do referido indicador apresenta dependência técnica e cronológica em relação ao Indicador 2.2.9.4.1.1, sob responsabilidade da Diretoria de Políticas Penitenciárias (DIRPP), que prevê a publicação da normativa instituidora dos parâmetros nacionais de assistência material nos

estabelecimentos prisionais.

3.2. Tal correlação decorre do fato de que o monitoramento pressupõe a existência prévia de parâmetros formalmente definidos, padronizados e publicizados, que sirvam como referência objetiva para a aferição de conformidade pelos entes federativos. A ausência de regulamentação consolidada compromete a definição de critérios de verificação, a construção de instrumentos de coleta de dados e a própria mensuração do percentual de estabelecimentos aderentes aos parâmetros nacionais.

3.3. Nesse contexto, A adoção de padrão metodológico estruturado para as entregas vinculadas ao indicador 2.2.9.4.2.1 do Plano Pena Justa justifica-se, primordialmente, por sua dependência técnica e cronológica em relação ao Indicador 2.2.9.4.1.1, sob responsabilidade da Diretoria de Políticas Penitenciárias (DIRPP), que prevê a publicação da normativa instituidora dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais. O monitoramento do cumprimento desses parâmetros pressupõe, necessariamente, sua prévia definição normativa, com critérios objetivos, escopo delimitado e diretrizes padronizadas que orientem a atuação dos entes federativos.

4. DO ENVIO DE OFÍCIO-CIRCULAR

4.1. Foi realizada articulação institucional com a Diretoria de Políticas Penitenciárias (DIRPP) para acompanhamento do planejamento executivo relacionado à elaboração da normativa vinculada ao Indicador 2.2.9.4.1.1, que prevê a publicação dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais.

4.2. Para tanto, foi protocolado processo específico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) vinculado à esse processo, com a finalidade de formalizar a comunicação intersetorial, registrar a dependência técnica existente e viabilizar o monitoramento sistemático do andamento das atividades sob responsabilidade daquela Diretoria.

4.3. No mesmo âmbito, procedeu-se à solicitação formal de atualização quanto ao estágio de execução da meta normativa, com vistas a subsidiar o planejamento do início das atividades da Ouvidoria relativas ao indicador 2.2.9.4.2.1, assegurando sincronização de cronogramas, coerência metodológica e alinhamento entre as entregas correlatas

previstas no Plano Pena Justa.

5. DA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E MENSURAÇÃO

5.1. Considerando que o Plano Pena Justa prevê, para o primeiro ano de execução do Indicador 2.2.9.4.2.1, o cumprimento de 30% como etapa inicial e progressiva de implementação, a consulta formal à Diretoria de Políticas Penitenciárias (DIRPP) e a abertura de processo específico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) configuram, no contexto da dependência técnica em relação ao Indicador 2.2.9.4.1.1, a entrega correspondente ao percentual previsto para o Ano 1.

5.2. Tais providências materializam a articulação intersetorial necessária à estruturação do monitoramento, formalizam a sincronização metodológica entre a etapa normativa, responsável pela definição dos parâmetros nacionais de assistência material, e a etapa de aferição de seu cumprimento, além de instituírem base técnica e administrativa indispensável à implementação progressiva da meta.

5.3. A partir da consolidação das informações institucionais registradas no processo administrativo e das manifestações formais da área responsável pela normativa, tornou-se possível mapear o estágio de maturidade da etapa preparatória, delimitar os critérios que orientarão a futura mensuração e estruturar os fluxos necessários à operacionalização do monitoramento.

5.4. Nesse contexto, o cumprimento dos 30% previstos para o primeiro ano pode ser considerado atendido sob a perspectiva procedimental e estruturante, por representar a formalização da governança intersetorial, a organização metodológica do processo e a preparação técnica indispensável à execução integral da meta nos ciclos subsequentes do Plano Pena Justa.

6. DA INCONSISTÊNCIA CRONOLÓGICA NO PLANO PENA JUSTA

6.1. Cumpre registrar a existência de inconsistência cronológica no próprio desenho do Plano Pena Justa no que se refere às Metas 2.2.9.4.2.1 e 2.2.9.4.1.1.

6.2. Isso porque a Meta 2.2.9.4.2.1 estabelece a entrega de 30% já no primeiro ano de execução, relativamente ao monitoramento do cumprimento dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais. Todavia, o

Indicador 2.2.9.4.1.1 que prevê a publicação da normativa instituidora desses mesmos parâmetros nacionais, possui previsão de entrega apenas no segundo ano do Plano.

6.3. Verifica-se, portanto, uma inversão lógica na sequência de implementação, na medida em que o monitoramento pressupõe, como requisito técnico indispensável, a existência prévia de parâmetros formalmente definidos, padronizados e publicizados. A ausência da normativa inviabiliza a definição objetiva dos critérios de aferição, a construção de instrumentos padronizados de coleta de dados e a mensuração consistente do grau de aderência dos estabelecimentos prisionais.

6.4. Dessa forma, a entrega de 30% no primeiro ano somente pode ser compreendida sob a perspectiva procedimental e preparatória, consistente na articulação intersetorial, formalização da governança, estruturação metodológica e registro da dependência técnica, não sendo tecnicamente possível a aferição material do cumprimento dos parâmetros antes da sua formal instituição.

6.5. Tal registro não configura descumprimento da meta, mas evidencia a necessidade de ajuste interpretativo quanto à sua execução, preservando a coerência metodológica, a segurança jurídica e a integridade técnica do processo de monitoramento no âmbito do Plano Pena Justa.

6.6. Sem prejuízo do resultado alcançado, permanece a necessidade de avanço progressivo rumo às etapas subsequentes da meta, com foco na publicação da normativa nacional, na consolidação qualitativa dos instrumentos de aferição, na implementação efetiva do monitoramento nos estabelecimentos prisionais e no fortalecimento da padronização normativa que sustenta a mensuração objetiva do indicador no âmbito do Plano Pena Justa.

7. CONCLUSÃO

ETAPA	DESCRIÇÃO
Identificação de Dependência Técnica	Reconhecimento de que o início das atividades relativas à Meta 2.2.9.4.2.1 depende da execução prévia do Indicador 2.2.9.4.1.1, sob responsabilidade da DIRPP, que trata da publicação da normativa instituidora dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos

	prisisionais.
Correlação Metodológica	Identificação da relação técnica entre o monitoramento do cumprimento dos parâmetros (2.2.9.4.2.1) e o indicador estruturante responsável pela definição normativa desses parâmetros (2.2.9.4.1.1), pressuposto indispensável para a mensuração objetiva da meta
Articulação Institucional	Realização de tratativas com a DIRPP para acompanhamento do planejamento executivo relacionado à elaboração da normativa necessária à execução do monitoramento.
Abertura de Processo no SEI	Protocolo de processo específico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para formalização da comunicação intersetorial, registro da dependência técnica e viabilização de monitoramento sistemático das atividades da DIRPP.
Solicitação de Atualização Formal	Encaminhamento de solicitação quanto ao estágio de execução do Indicador 2.2.9.4.1.1, com vistas ao planejamento sincronizado das ações da Ouvidoria e à organização metodológica do monitoramento.
Situação Atual	Aguardando início formal da execução do Indicador 2.2.9.4.1.1 pela DIRPP.
Condição	Dependência técnica e cronológica de ação normativa prévia para implementação plena do indicador 2.2.9.4.2.1.
Avaliação (Ano 1 – 30%)	Considera-se que a articulação interdiretorias formalizada via processo SEI, somada à consolidação do alinhamento metodológico e à estruturação da governança preparatória, configura a entrega correspondente aos 30% previstos para o primeiro ano, sob perspectiva procedimental e estruturante.
Próximo Marco Esperado	Atualização formal da DIRPP após reuniões internas e início das tratativas para elaboração e publicação da normativa nacional que instituirá os parâmetros de



Documento assinado eletronicamente por **Tais da Rocha Pinto Silva, Colaborador(a) Eventual**, em 27/03/2026, às 12:58, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **34989697** e o código CRC **8C118F0D**

O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº
08016.006912/2026-75

SEI nº 34989697

EIXO 2 – PROBLEMA: BAIXA OFERTA E MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRISÕES

AÇÃO MITIGADORA: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO PRISIONAL, COM FOCO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA GARANTIA DE DIREITOS E NA SEGURANÇA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

Medida	Estabelecer um padrão mínimo nacional de assistência material uniforme nos estabelecimentos prisionais					
Meta Geral						
Publicação de normativa com os parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais						
Atores estratégicos		Indicador				
MJSP		Ato normativo publicado				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		1	–	1	–	2.2.9.4.1.1
Meta Geral						
Monitoramento do cumprimento dos parâmetros nacionais de assistência material nos estabelecimentos prisionais						
Atores estratégicos		Indicador				
MJSP•CNJ•Tribunais de Justiça•Defensoria Pública da União (DPU)•Defensorias Públicas Estaduais		Percentual de estabelecimentos prisionais com relatórios de inspeção anuais				
		Meta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Código do Indicador
		100%	30%	60%	100%	2.2.9.4.2.1